

●문화재청고시 제2023-35호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제법」 제8조에 따라 천연기념물 「제주 선흘리 거문오름」 등 6건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 조정 고시합니다.

2023년 03월 13일

문화재청장

천연기념물 「제주 선흘리 거문오름」 등 6건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

1. 고시명 : 천연기념물 「제주 선흘리 거문오름」 등 6건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재: 천연기념물 「제주 선흘리 거문오름」 등 6건

연번	지정종별	지정명칭	소재지
1	천연기념물	제주 김녕굴과 만장굴	제주특별자치도 제주시 구좌읍 동김녕리 산7번지 외
2	천연기념물	제주 당처물동굴	제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1457번지 외 4
3	천연기념물	제주 선흘리 거문오름	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 산102-1번지 등
4	천연기념물	제주 용천동굴	제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1837-2번지
5	천연기념물	제주 선흘리 뽕뒤굴	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 365번지 등
6	천연기념물	거문오름 용암동굴계 상류동굴군 (웃산전굴, 북오름굴, 대림굴)	제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 910번지

나. 관련근거

- 「문화재보호법」 제13조, 제35조제1항제2호
- 「문화재보호법 시행령」 제21조의2제2항
- 「문화재보호법 시행규칙」 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제2항 및 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재보존 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정 : 붙임

○ 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→법령정보→고시→현상변경허용기준고시 참조

- 문화재공간정보서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색→고시이력 참조

3. 기준시행일: 관보 고시일

4. 연락처

가. 문화재청

○ 문화재청 문화재보존국 천연기념물과 : 전화 042-481-4984 / 팩스 042-481-4999

- 주소 : (우35208) 대전광역시 서구 청사로 189(둔산동, 정부대전청사 1동)

나. 지방자치단체

○ 제주특별자치도 세계유산본부 세계유산문화재부 : 전화 064-710-8995 / 팩스 064-710-6659

- 주소 : (우63341) 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 569-36

○ 제주시 문화예술과 : 전화 064-728-2732 / 팩스 064-728-2719

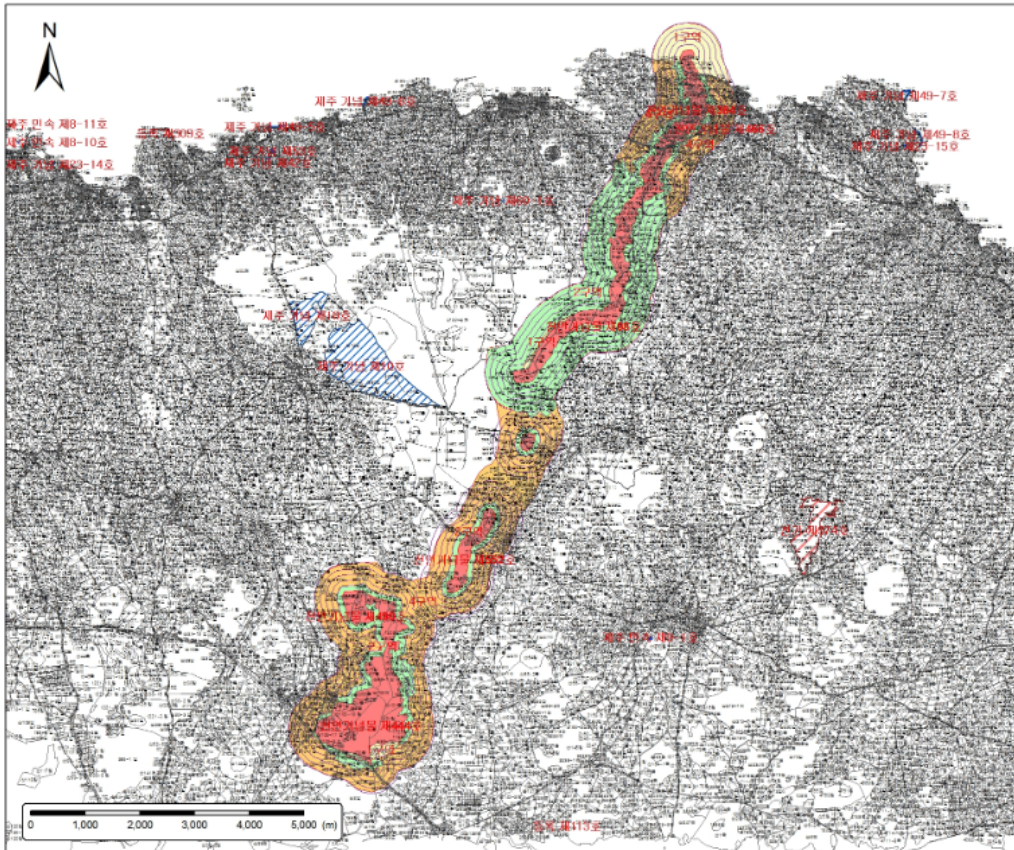
- 주소 : (우63208) 제주특별자치도 제주시 광양9길 10

[붙임] 천연기념물 「제주 선흘리 거문오름」 등 6건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 1부.

○ 천연기념물 「제주 김녕굴과 만장굴」, 「제주 당처물동굴」, 「제주 선흘리 거문오름」, 「제주 용천동굴」, 「제주 선흘리 벵뒤굴」, 「거문오름 용암동굴계 상류동굴군(웃산전굴, 북오름굴, 대림굴)」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:30이상)
1구역	○ 개별 검토 - 기존 건축물 개·보수 허용	
2구역	○ 최고높이 4m 이하 - 단독주택은 최고높이 8m이하	○ 최고높이 8m 이하 - 단독주택은 최고높이 12m이하
4구역	○ 제주특별자치도 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리	
공동 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.(1구역 제외)	
	○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.	
	○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.	
	○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함.	
	○ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동관리법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의관리및이용에관한법률과 하수도법)은 개별 검토함.	
	○ (2구역 적용) 절·성토, 정지, 포장 및 지목 변경 등의 토지의 형질을 변경하는 경우는 개별 검토함. (‘23년 거문오름용암동굴계 환경 영향 분석 용역 완료 후 허용기준 재조정시까지 한시적 적용) - 농·임업에 한해 1,000㎡ 이하의 산지전용은 허용함. - 단, 건축물 현 지표면에서 1m 이내의 터파기 공사는 허용함.	
	○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별 검토함.	
	○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.	
	○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함.	
	○ (2구역 적용) 국가지정문화재의 경관을 저해할 우려가 있는 수목을 심거나 제거하는 행위는 개별 검토함.	
	○ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전협의함.	

※개별검토: 문화재 보존 영향검토 후 영향이 있을 경우 「문화재보호법」 제35조제1항제2호에 따른 허가 절차 이행



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

천연기념물 제98호
제주 김녕굴 및 만장굴 외 5건

제주특별자치도 제주시
구좌읍 월정리 일원

범례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 문화재/보호구역
- 시도지정 문화재/보호구역
- 연속시적
- 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]**
 - 1구역
 - 2구역
 - 3구역
 - 4구역

축척 1:60,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.